

OLTRE LA DEMOCRAZIA DELEGATIVA

# APE

Assemblea Popolare Ecumenica

*Un canale permanente di voce dei cittadini*

Angelo Nicotra · Partecipazione Attiva



# APE - Assemblea Popolare Ecumenica

Progetto definitivo v7.0 - settembre 2026

A cura di Angelo Nicotra, Presidente di Partecipazione Attiva

## NOTA DI VERSIONE

La v7.0 sostituisce la v6.8 del luglio 2026. Riallinea il progetto al volume «Morte della Democrazia Delegativa & Viva la Democrazia Partecipativa», che contiene il testo integrale delle tre leggi costituzionali (A, B e C), il quadro finanziario voce per voce e l'analisi delle obiezioni giuridiche.

Cambiano quattro scelte di fondo: le direttive dell'APE diventano vincolanti per gli esecutivi, con deroga motivata a maggioranza assoluta; l'abolizione del Senato torna parte della stessa riforma e ne finanzia il costo; l'APEN può chiedere la sfiducia al Governo per violazione reiterata delle direttive; composizione e costi seguono il modello capillare del libro (46.266 sorteggiati, 252 milioni l'anno). Restano, rafforzati, l'istruttoria in contraddittorio, l'accesso agli atti, la trasparenza totale e il referendum propositivo. Il dettaglio è nell'Allegato D.

## Indice

- Parte I** Il problema che vogliamo risolvere
- Parte II** Che cosa è l'APE e che cosa non è
- Parte III** Il sorteggio, non l'elezione
- Parte IV** Tre livelli coordinati e il percorso delle istanze
- Parte V** Il peso dei territori
- Parte VI** Il ciclo della direttiva, l'istruttoria e il referendum
- Parte VII** Indennità e tutela del lavoro
- Parte VIII** Le garanzie: chi controlla i controllori
- Parte IX** L'abolizione del Senato e il Parlamento monocamerale
- Parte X** Ancoraggi, percorso e costi
- Parte XI** Cosa insegna il mondo, e il cronoprogramma
- Parte XII** Le parole del progetto
- Allegato A** I costi, voce per voce
- Allegato B** Obiezioni dure e risposte
- Allegato C** La lezione francese
- Allegato D** Cosa cambia rispetto alla v6.8

## P A R T E I

# 1 Il problema che vogliamo risolvere

Questo documento nasce da una constatazione semplice e da una scelta precisa. La constatazione: tra un'elezione e l'altra, per cinque anni, il cittadino non ha più voce. La scelta: dare ai cittadini un organo permanente che indichi la direzione a chi governa, e che le istituzioni non possano ignorare senza spiegare pubblicamente perché.

La democrazia italiana funziona per delega: si vota, si affida il mandato a chi è eletto, e fino al voto successivo la partecipazione del cittadino è di fatto sospesa. Il modello ha retto finché esistevano i corpi intermedi (partiti di massa, sindacati, associazioni capillari) che tenevano aperto un canale permanente tra società e istituzioni. Quei corpi si sono dissolti, e i numeri lo mostrano:

- **39,84%** degli aventi diritto non ha votato alle politiche del 25 settembre 2022: oltre 20 milioni di cittadini, il minimo storico della Repubblica.
- **14,2%** del corpo elettorale ha scelto esplicitamente il partito di maggioranza relativa: meno di un cittadino su sette.
- **68 governi** in 80 anni di Repubblica, con una durata media di quattordici mesi. L'attuale, il più longevo della storia repubblicana, è l'eccezione.
- **257 giorni** in media per approvare una legge, contro i 60-90 della media europea.
- **37%** degli italiani dichiara di fidarsi del Parlamento nazionale: meno di due su cinque (Eurobarometro 2025).

L'astensione, mostrano gli studi, non è apatia: è rifiuto consapevole di un sistema percepito come distante e non più influenzabile. Non ne deduciamo che il Parlamento vada rimpiazzato: resta eletto e resta l'unico titolare della funzione legislativa. Ne deduciamo due cose. Manca un organo di cittadini che fissi l'indirizzo tra un'elezione e l'altra, e che le istituzioni debbano attuare o respingere motivando in pubblico. E il Parlamento va reso più semplice e più rapido, superando un bicameralismo che raddoppia i passaggi senza migliorare le leggi.

**PERCHÉ**

L'articolo 1, comma 2 della Costituzione afferma che la sovranità appartiene al popolo. Oggi quel principio si esercita una volta ogni cinque anni e poi tace. Un canale permanente di indirizzo non contraddice la Costituzione: ne attua la promessa nella vita di tutti i giorni.

**COME**

Tre leggi costituzionali. La A istituisce l'APE, che emette direttive di indirizzo vincolanti per gli esecutivi. La B abolisce il Senato e porta a una Camera di 400 deputati con sfiducia costruttiva. La C introduce il referendum propositivo senza quorum come ultima istanza.

## Un'analogia per capire il ruolo dell'APE

Il programma di un Governo è una rotta. Oggi la tracciano i partiti, e i cittadini la votano una volta ogni cinque anni. Con l'APE il timone resta al Governo e al Parlamento, ma i cittadini tengono la bussola: indicano la direzione con le direttive, e chi governa può cambiare strada solo dicendo apertamente perché, con un voto a maggioranza assoluta. Se non lo fa, la parola torna agli elettori con il referendum. Non è un contropotere che si sostituisce agli eletti: è un indirizzo che non si può ignorare in silenzio.

## P A R T E I I

## 2 Che cosa è l'APE e che cosa non è

Questa è la sezione anti-sorprese. Prima di descrivere ciò che l'APE fa, fissiamo con precisione ciò che non fa, perché è da questi confini che dipende la legittimità costituzionale dell'intero progetto.

### I confini, in chiaro

- **L'APE non legifera.** Non approva leggi, non abroga norme. La funzione legislativa resta alla Camera dei Deputati (artt. 70-82).
- **Le direttive non sono fonti del diritto.** Non modificano né abrogano disposizioni di legge e non creano diritti od obblighi azionabili dai privati cittadini (Art. 9 LC-A).
- **L'APE non vincola il voto del singolo parlamentare.** Nessuna norma introduce un vincolo di mandato: l'art. 67 resta intatto (Art. 11 LC-A).
- **L'APE non governa.** Non adotta provvedimenti amministrativi, non nomina, non gestisce risorse pubbliche: indirizza chi lo fa.
- **L'APE non è un partito e non crea carriere.** Nessuna lista, nessun simbolo, nessuna campagna elettorale. Il mandato dura tre anni e si può essere sorteggiati al massimo due volte nella vita.

### Che cosa significa «vincolante»

**FORMULA COSTITUZIONALE - EFFETTI DELLE DIRETTIVE (Art. 9 LC-A)**

*«L'Assemblea Popolare Ecumenica Nazionale emette Direttive di Indirizzo Politico (DIP) che costituiscono il quadro di riferimento obbligatorio per l'azione del Governo della Repubblica. Le DIP non costituiscono fonte del diritto in senso tecnico, non modificano né abrogano disposizioni di legge e non creano diritti od obblighi direttamente azionabili dai privati cittadini [...].»*

Vincolante non significa che l'Assemblea possa imporre una decisione. Significa che il destinatario deve attuare la direttiva oppure motivare pubblicamente il rifiuto, con una deliberazione a maggioranza assoluta dei componenti. È un obbligo di rispondere, non un potere di imporre. La differenza rispetto a oggi è semplice: le istituzioni restano libere di decidere, ma non possono più ignorare i cittadini senza pagarne il costo politico.

**FORMULA COSTITUZIONALE - DEROGA MOTIVATA (Art. 11 LC-A)**

*«Le leggi approvate dalla Camera non possono essere in contrasto esplicito con le DIP vigenti, salvo che la Camera non esprima con specifica deliberazione, adottata a maggioranza assoluta dei componenti, le ragioni di prevalente interesse pubblico che giustificano la deroga. Tale deliberazione è soggetta al controllo di legittimità costituzionale.»*

Il vincolo opera sull'indirizzo del Governo (art. 95), non sul singolo voto parlamentare. È la distinzione che la dottrina e la Corte costituzionale tracciano da decenni tra mandato imperativo, vietato dall'art. 67, e indirizzo politico, pienamente legittimo: lo esercitano già i programmi elettorali, gli accordi di coalizione e le risoluzioni di indirizzo dell'art. 94. L'APE se ne distingue perché è un organo esterno alla Camera, con atti tipizzati e pubblicati in Gazzetta Ufficiale. Per questo ci sono contrappesi espliciti: la deroga motivata, il voto dei cittadini come ultima istanza e la Corte costituzionale, che controlla le direttive su ricorso di un quinto dei deputati, del Presidente della Repubblica o del Presidente del Consiglio. Le direttive non possono mai limitare i diritti fondamentali (Art. 3 LC-A).

## P A R T E I I I

### 3 Il sorteggio, non l'elezione

I componenti dell'APE sono scelti per sorteggio fra i cittadini, mai per elezione. È la scelta più importante e più identitaria del progetto, e anche la più contro-intuitiva.

L'elezione, per quanto democratica, produce ciò che vogliamo tenere fuori dall'APE: candidature, campagne, raccolta di consenso, schieramenti, carriere. Eleggere i membri dell'APE significherebbe ricreare in piccolo lo stesso meccanismo che ha allontanato i cittadini dalla politica. Il sorteggio produce invece uno specchio della popolazione: persone comuni che portano il punto di vista reale del Paese, non quello filtrato dagli apparati. È il principio che già conosciamo nei giudici popolari delle Corti d'Assise, cittadini estratti a sorte che esercitano una funzione pubblica delicatissima proprio perché non devono rispondere a nessuna corrente.

**PERCHÉ**

Solo il sorteggio garantisce che l'assemblea rispecchi davvero la composizione sociale, anagrafica e territoriale del Paese, e che nessun apparato organizzato possa colonizzarla. L'elezione premia chi ha mezzi, reti e visibilità; il sorteggio dà a ciascun cittadino la stessa probabilità di partecipare.

**COME**

Estrazione pubblica dalle liste elettorali, stratificata per genere, età e territorio: almeno il 40% di donne e almeno il 15% di under 35. Chi è estratto può rifiutare entro 15 giorni e si procede a nuova estrazione. La base di estrazione è l'intero corpo elettorale, non un registro di volontari.

**FORMULA COSTITUZIONALE - SELEZIONE PER SORTEGGIO (Art. 7 LC-A)**

*«I componenti delle Assemblee Popolari Ecumeniche sono selezionati mediante sorteggio pubblico tra tutti i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Repubblica [...]. Il sorteggio è effettuato con procedura pubblica, informatizzata e verificabile, supervisionata e certificata dall'OIGD, mediante algoritmi open-source auditabili e tecniche crittografiche di casualità verificabile [...]. Il sorteggio è stratificato per genere, fasce di età e territorio.»*

#### Chi può essere sorteggiato

Partecipa al sorteggio il cittadino iscritto nelle liste elettorali, maggiorenne, che non sia stato iscritto o militante attivo in partiti, movimenti politici o liste civiche strutturate nei ventiquattro mesi precedenti; che non abbia avuto nei dodici mesi precedenti mandati parlamentari o incarichi di presidente o assessore di Regione o Comune; che non abbia incarichi di governo o di nomina politica, né ruoli dirigenti in sindacati con finalità politiche; che non abbia condanne definitive per reati contro la Pubblica Amministrazione, il patrimonio, la fede pubblica o associativi (Art. 6 LC-A).

I requisiti sono autocertificati sotto responsabilità penale. L'OIGD li verifica d'ufficio sui registri pubblici; l'elenco dei sorteggiati è pubblicato prima della proclamazione e chiunque, entro quindici giorni, può segnalare elementi contrari. La falsità accertata comporta decadenza immediata ed esclusione definitiva.

**v7.0 Rotazione e decadenza**

Il mandato dura tre anni e si può essere sorteggiati al massimo due volte nella vita, a qualunque livello. Chi assume cariche di partito, di governo o elettive, si iscrive a un partito o riporta una condanna definitiva per delitto non colposo decade automaticamente, con accertamento dell'OIGD entro quindici giorni (Art. 8 LC-A). Nessuno ha il tempo di diventare insostituibile: è la risposta diretta alla «legge ferrea dell'oligarchia» di Robert Michels, per cui ogni organizzazione stabile finisce nelle mani di pochi.

## P A R T E I V

## 4 Tre livelli coordinati e il percorso delle istanze

L'APE si articola su tre livelli coordinati e funzionalmente distinti: comunale (APEC), regionale (APER) e nazionale (APEN). Ciascuno parla al proprio interlocutore: l'APEC al Comune, l'APER alla Regione, l'APEN al Governo. Le istanze salgono dal basso, raccolte negli Uffici Popolari Territoriali di ogni Comune (Art. 4 LC-A).

| Livello                 | Assemblee                      | Componenti                       | Che cosa emette                                           |
|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>APEN</b> - Nazionale | 1, sede a Roma                 | 436                              | Direttive di Indirizzo Politico (DIP) per il Governo      |
| <b>APER</b> - Regionale | 20 (Trentino-Alto Adige unico) | 421 (da 9 a 70 per Regione)      | Direttive regionali (DIR) per Giunte e Consigli regionali |
| <b>APEC</b> - Comunale  | 6.541 per 7.894 Comuni         | 45.409 (da 5 a 35 per assemblea) | Direttive comunali (DIC) per Giunte e Consigli comunali   |
| <b>Totale</b>           | 6.562                          | 46.266                           |                                                           |

Fonte: Tabella V.1 del volume, su dati ISTAT al 1° gennaio 2026. I 2.029 Comuni sotto i mille abitanti sono accorpati in circa 676 unioni.

### Gli Uffici Popolari Territoriali

In ogni Comune c'è almeno un Ufficio Popolare Territoriale (UPT), fisico e digitale; nei Comuni sopra i 50.000 abitanti uno per circoscrizione o municipio. L'UPT riceve e protocolla pubblicamente le istanze con ricevuta, informa gratuitamente sulle direttive e sul loro stato di attuazione, assiste chi non usa il digitale e trasmette le istanze all'APEC entro quindici giorni. Il personale è assunto per concorso pubblico e non può avere affiliazioni politiche (Art. 15 LC-A).

### Il percorso di un'istanza, con tempi certi

Le istanze deliberate dalle APEC passano agli Uffici Regionali di Raccolta (URR), che le aggregano per tema, evidenziano le convergenze tra Comuni e le portano all'APER. Le istanze regionali passano all'Ufficio Nazionale di Raccolta (UNR), che le porta all'APEN. Ogni passaggio ha un termine di legge.

#### FORMULA COSTITUZIONALE - TEMPI GARANTITI (Art. 16 LC-A)

«Il tempo massimo garantito per legge dal ricevimento della segnalazione del cittadino all'adozione della Direttiva Nazionale ordinaria è di 135 giorni (15+30+30+30+30). La procedura d'urgenza riduce i tempi massimi a 45 giorni totali.»

### Le direttive locali

Le APER emettono Direttive di Indirizzo Regionale (DIR) nei limiti delle competenze regionali; le APEC emettono Direttive di Indirizzo Comunale (DIC) nei limiti del Testo unico degli enti locali. Le direttive locali non possono contrastare quelle nazionali; per i conflitti di competenza tra Stato e Regioni resta competente la Corte costituzionale (Art. 12 LC-A).

## P A R T E V

## 5 Il peso dei territori

La Camera dei Deputati rappresenta la popolazione: i seggi seguono il numero degli abitanti. L'APEN rappresenta il territorio: i suoi 436 seggi sono ripartiti tra le Regioni in base alla superficie, non agli abitanti. Se anche la voce dei cittadini fosse pesata sulla popolazione, le aree più popolate dominerebbero e i territori interni, montani, insulari e meridionali resterebbero schiacciati.

|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PERCHÉ</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>COME</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Una ripartizione solo demografica replicherebbe, nel canale della voce, le disuguaglianze territoriali che la Repubblica dovrebbe correggere. L'urgenza di un piccolo Comune appenninico non vale meno di quella di una grande città. | 3 componenti APEN ogni 1.000 km <sup>2</sup> per le Regioni fino a 5.000 km <sup>2</sup> ; 2 ogni 1.000 km <sup>2</sup> tra 5.000 e 10.000 km <sup>2</sup> ; 25 fissi oltre i 10.000 km <sup>2</sup> . Le APER seguono invece la popolazione: un componente ogni 150.000 abitanti, da 9 a 70. |

| Regione               | APEN       | APER       | Nota                      |
|-----------------------|------------|------------|---------------------------|
| Abruzzo               | 25         | 9          |                           |
| Basilicata            | 25         | 9          |                           |
| Calabria              | 25         | 12         |                           |
| Campania              | 25         | 37         |                           |
| Emilia-Romagna        | 25         | 30         |                           |
| Friuli-Venezia Giulia | 16         | 9          |                           |
| Lazio                 | 25         | 38         |                           |
| Liguria               | 11         | 10         |                           |
| Lombardia             | 25         | 67         |                           |
| Marche                | 19         | 10         |                           |
| Molise                | 13         | 9          |                           |
| Piemonte              | 25         | 28         |                           |
| Puglia                | 25         | 26         |                           |
| Sardegna              | 25         | 10         |                           |
| Sicilia               | 25         | 32         |                           |
| Toscana               | 25         | 25         |                           |
| Trentino-Alto Adige   | 25         | 9          | Regione unica ai fini APE |
| Umbria                | 17         | 9          |                           |
| Valle d'Aosta         | 10         | 9          |                           |
| Veneto                | 25         | 33         |                           |
| <b>Totale</b>         | <b>436</b> | <b>421</b> |                           |

La parità territoriale non è un favore ai piccoli, è una garanzia contro la discriminazione: nessun cittadino deve pesare meno nel farsi ascoltare per il solo fatto di vivere in un luogo meno popoloso. È lo stesso principio di eguaglianza sostanziale dell'art. 3.

## P A R T E V I

## 6 Il ciclo della direttiva, l'istruttoria e il referendum

Come un tema diventa direttiva, come l'istituzione la attua o la respinge, e che cosa accade quando non risponde.

### Il ciclo, passo per passo

- **Istruttoria.** Un tema arriva all'assemblea su iniziativa dei cittadini (firme presso gli UPT), dell'esecutivo, o per adempimento periodico su materie fissate dalla legge.
- **Audizione.** L'assemblea ascolta tecnici, portatori di interesse e cittadini coinvolti, in sedute pubbliche e in streaming, con i documenti pubblicati in anticipo.
- **Deliberazione.** L'assemblea discute e vota la direttiva, con quorum e maggioranze stabiliti dalla legge secondo il livello e la materia.
- **Pubblicazione.** La direttiva motivata è pubblicata entro 24 ore in Gazzetta Ufficiale, bollettino regionale o albo comunale.
- **Recepimento.** L'esecutivo ha un termine perentorio, di norma 60 giorni, per attuarla o motivare formalmente lo scostamento.
- **Verifica.** L'OIGD controlla l'attuazione e segnala le inadempienze. Se l'istituzione resta inerte oltre i termini, si apre la via del referendum propositivo.

### V7.0 La mappa delle posizioni

Un'assemblea di sorteggiati decide su ciò che le viene messo davanti. Chi sceglie i dati e gli esperti esercita un potere invisibile. Il progetto non affida questa scelta a un soggetto più affidabile degli altri: toglie a chiunque il potere di escludere una posizione.

#### FORMULA COSTITUZIONALE - MAPPA DELLE POSIZIONI (Art. 17 LC-A)

*«Prima dell'avvio di ogni istruttoria sul merito è redatta la mappa delle posizioni, consistente nell'elenco ricognitivo delle tesi presenti nel dibattito sulla questione. [...] La mappa è redatta da tre soggetti indipendenti, estratti a sorte tra gli atenei e gli enti pubblici di ricerca [...]. [...] La mappa definitiva è costituita dall'unione delle tre mappe redatte. Una posizione è inclusa quando compare in almeno una di esse.»*

Un comitato di cinque componenti estratti a sorte in ogni assemblea, rinnovato a ogni questione, verifica che nessuna posizione sia stata omessa. Chiunque, anche un singolo cittadino con una memoria scritta, può chiedere di includere una posizione mancante.

### V7.0 L'istruttoria in contraddittorio

Gli esperti che rappresentano ciascuna posizione sono estratti a sorte da albi pubblici: docenti della materia, iscritti agli ordini professionali, ricercatori. Per ogni posizione c'è un dossier distinto: è vietata una sintesi unica. Ogni posizione ha lo stesso tempo di esposizione, in un ordine deciso per sorteggio. Chi viene audito pubblica una dichiarazione degli interessi degli ultimi cinque anni. Un quinto dei componenti può chiamare un esperto di propria scelta senza voto della maggioranza. Gli enti che redigono mappe e dossier ruotano e non possono lavorare due volte di seguito sulla stessa materia (Art. 18 LC-A).

## Trasparenza e accesso agli atti

### FORMULA COSTITUZIONALE - TRASPARENZA ASSOLUTA (Art. 19 LC-A)

*«Tutte le sedute delle Assemblee Popolari Ecumeniche, a ogni livello, sono pubbliche e trasmesse in diretta streaming su piattaforma digitale certificata, accessibile gratuitamente senza registrazione [...]. I verbali, le deliberazioni, le DIP e tutti gli atti delle Assemblee sono pubblicati entro 24 ore dalla seduta [...]. Ogni cittadino ha diritto di accesso a tutti gli atti delle Assemblee senza necessità di motivazione.»*

Le sedute plenarie hanno sottotitoli in tempo reale e traduzione nella Lingua dei Segni Italiana. La voce dei cittadini diventa voce informata.

## Quando l'esecutivo ignora le direttive

L'APEN verifica ogni sei mesi l'attuazione del programma elettorale del Governo e ne pubblica la relazione. Se il Governo, per tre o più volte nella stessa legislatura, adotta provvedimenti in contrasto con le direttive senza usare la deroga motivata, oppure viola in modo sistematico il programma depositato, l'APEN può deliberare con i due terzi dei componenti una mozione di sfiducia e trasmetterla al Presidente della Repubblica (Art. 10 LC-A).

La mozione non fa cadere il Governo: il Presidente della Repubblica apre entro quindici giorni una consultazione con il Presidente del Consiglio, il Presidente della Camera e i Presidenti delle APER, e solo se entro trenta giorni non si trova una soluzione può, e non deve, sciogliere. In alternativa la Camera, a maggioranza assoluta, può chiedere che la questione sia decisa dagli elettori con un referendum di verifica. Il meccanismo analogo vale per le Giunte regionali e comunali (Artt. 13 e 14 LC-A).

## Il referendum propositivo

È la leva finale del sistema (Legge Costituzionale C). Si apre quando, entro 120 giorni dalla trasmissione di una direttiva, la Camera non la attua né delibera una deroga motivata; quando il Governo non adotta i provvedimenti di sua competenza senza spiegarne le ragioni; o quando la Corte costituzionale dichiara priva di fondamento la deroga votata dalla Camera.

- **Chi lo chiede.** L'APEN con i due terzi dei componenti, entro sessanta giorni, oppure 500.000 elettori con le modalità del referendum abrogativo.
- **Chi lo indice.** Il Presidente della Repubblica, entro novanta giorni, dopo la verifica dei presupposti da parte dell'OIGD e il giudizio di ammissibilità della Corte costituzionale.
- **Se vince il sì.** La direttiva acquista forza vincolante rafforzata: Governo e Camera hanno 180 giorni per attuarla e non possono più ricorrere alla deroga motivata.
- **Se vince il no.** La direttiva decade e non può essere riproposta in forma sostanzialmente identica prima di dodici mesi.
- **Limiti di materia.** Esclusi, come per l'art. 75, leggi tributarie e di bilancio, amnistia e indulto, ratifica dei trattati, e i quesiti contrari ai diritti fondamentali (Art. 5 LC-C).

### FORMULA COSTITUZIONALE - ASSENZA DI QUORUM (Art. 6 LC-C)

*«Il referendum popolare propositivo di cui alla presente legge è valido qualunque sia il numero dei votanti, senza alcun quorum di partecipazione. La validità prescinde dalla percentuale di affluenza: l'esito è determinato esclusivamente dalla maggioranza dei voti validamente espressi.»*

Il quorum rende l'astensione un'arma: chi è contrario non vota, e il suo silenzio vale doppio. Su 67 quesiti abrogativi, 28 sono stati invalidati per mancata partecipazione. A marzo 2026 il referendum costituzionale sulla giustizia, senza quorum, ha avuto il 58,9% di affluenza; gli abrogativi del giugno 2025, con quorum, il 29,8%.

## P A R T E      V I I

## 7 Indennità e tutela del lavoro

Perché la partecipazione sia davvero aperta a tutti, e non solo a chi può dedicarvi tempo gratuitamente, chi è sorteggiato riceve un'indennità proporzionata all'impegno. Se partecipare costasse una giornata di lavoro non pagata, parteciperebbe solo chi è economicamente indipendente: l'assemblea smetterebbe di essere uno specchio del Paese.

| Livello | Indennità annua                    | Perché                                                                                  |
|---------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| APEN    | 24.000 euro                        | Impegno continuativo: dossier complessi, audizioni, monitoraggio semestrale del Governo |
| APER    | 12.000 euro                        | Impegno periodico sulle materie regionali                                               |
| APEC    | 252 euro (21 euro per 12 riunioni) | Una riunione al mese: ha natura di rimborso, non di retribuzione                        |

Il rapporto tra APEN e APEC è di novantacinque a uno, e riflette l'impegno richiesto, non il valore della persona. Ventuno euro a seduta restano una cifra simbolica, e nei Comuni grandi il carico dell'APEC sarà maggiore: è un parametro che la sperimentazione dovrà calibrare, anche differenziando per fascia demografica.

| PERCHÉ                                                                                                                                                                                                                                                                      | COME                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La tutela del posto di lavoro è la questione più concreta di tutte. Senza una tutela esplicita accetterebbero l'incarico soprattutto pensionati, disoccupati e autonomi con orari flessibili: il campione si distorcerebbe e verrebbe meno la ragione stessa del sorteggio. | La legge attuativa deve prevedere permessi retribuiti obbligatori, sul modello di quanto già avviene per i giudici popolari e per le cariche elettive locali, con rimborso a carico dello Stato per le imprese sotto una certa soglia dimensionale. |

## P A R T E      V I I I

## 8 Le garanzie: chi controlla i controllori

Chi legge questo progetto ha due timori legittimi e opposti: che l'APE venga svuotata da una maggioranza ostile, oppure che diventi un nuovo apparato costoso e autoreferenziale. Entrambi sono affrontati con garanzie esplicite.

### Contro lo svuotamento

Sorteggio, valore delle direttive, deroga motivata, trasparenza e referendum propositivo sono scritti in tre leggi costituzionali: nessuna maggioranza ordinaria può ridurli. Alla legge attuativa, da approvare entro dodici mesi con il parere dell'APEN nella sua composizione transitoria, restano soltanto i dettagli tecnici: numeri esatti, piattaforma, personale degli uffici, regolamenti interni, indennità, sanzioni (Art. 21 LC-A).

### L'Organo Indipendente di Garanzia Digitale

**FORMULA COSTITUZIONALE - OIGD (Art. 20 LC-A)**

*«L'OIGD è composto da 9 esperti di comprovata indipendenza e competenza nelle materie di diritto costituzionale, sicurezza informatica, ingegneria dei sistemi digitali e diritto elettorale, nominati per un mandato di 6 anni non rinnovabile dal Presidente della Repubblica su proposta congiunta e motivata del Consiglio Superiore della Magistratura, dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali e del Consiglio di Stato.»*

L'OIGD certifica i sorteggi, sorveglia la piattaforma digitale, accerta incompatibilità e decadenze, ispeziona gli uffici territoriali, riceve le segnalazioni di whistleblowing e pubblica ogni anno una relazione alla Camera e all'APEN. Non redige contenuti istruttori: la funzione di garanzia e quella di redazione dell'istruttoria sono incompatibili e fanno capo a soggetti distinti. I suoi atti su decadenze e certificazioni sono impugnabili davanti al giudice amministrativo.

### Contro la cattura e contro il carrozzone

- **Nessun apparato può piazzare i propri uomini:** chi siede nell'APE è estratto a sorte, e chi ha legami di partito recenti è escluso.
- **Nessuna posizione stabile:** mandato di tre anni, al massimo due nella vita; rotazione degli enti che preparano le istruttorie.
- **Nessun potere invisibile:** sedute in streaming, atti pubblicati in 24 ore, dichiarazione degli interessi di chiunque venga audito.
- **Controllo della Corte:** le direttive sono sindacabili dalla Corte costituzionale (Art. 3 LC-A); la deroga della Camera anche (Art. 11).

**v7.0**

### Prima si sperimenta, poi si estende

Attivare in un colpo solo 6.562 assemblee e sorteggiare 46.266 cittadini sarebbe un salto nel buio. Il progetto prevede una sperimentazione di un mandato completo, tre anni, in tre Regioni diverse tra loro: Lombardia, Lazio e Sicilia, oltre venti milioni di abitanti. Si misurano il tasso di accettazione dei sorteggiati, il costo reale degli uffici, la qualità delle direttive, la tenuta dei tempi di legge e l'andamento della partecipazione. Segue una valutazione indipendente di sei mesi; solo dopo, con i parametri corretti sui dati reali, la riforma si estende a tutto il Paese.

## P A R T E I X

## 9 L'abolizione del Senato e il Parlamento monocamerale

Nella v7.0 l'abolizione del Senato torna parte della stessa riforma (Legge Costituzionale B). Le ragioni sono tre. La prima è la semplificazione: il bicameralismo perfetto raddoppia i passaggi, produce navette interminabili e una doppia fiducia al Governo. La seconda è la rappresentanza dei territori, che con la riforma passa alle APER e alle APEC. La terza è economica: il Senato costa 541 milioni l'anno, più del doppio dell'intero sistema APE.

### PERCHÉ

Il confronto internazionale mostra che l'abolizione della seconda camera non produce derive: Svezia (1971), Nuova Zelanda (1951) e Portogallo sono democrazie stabili e ben classificate con un Parlamento monocamerale. In Italia servono oggi 181 giorni per una legge di iniziativa governativa e 297 per una di iniziativa parlamentare.

### COME

Una Camera di 400 deputati, di cui 8 eletti all'estero; un solo iter legislativo; fiducia monocamerale; sfiducia costruttiva sul modello tedesco; corsia preferenziale per le leggi che attuano le direttive, da calendarizzare entro 30 giorni. Le tre leggi entrano in vigore insieme.

### FORMULA COSTITUZIONALE - SFIDUCIA COSTRUTTIVA (Art. 6 LC-B, nuovo art. 94)

*«La mozione di sfiducia è ammessa soltanto se indica contestualmente il nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri, ed è approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera; in tal caso il Presidente della Repubblica nomina la persona indicata.»*

## Gli altri organi costituzionali

- **Presidente della Repubblica:** eletto dai 400 deputati e da tre delegati per ogni APER (uno per la Valle d'Aosta), 458 grandi elettori in tutto (Art. 5 LC-B).
- **Scioglimento della Camera:** il Presidente della Repubblica sente il Presidente della Camera e i Presidenti delle APER; non può sciogliere se la Camera ha votato una sfiducia costruttiva nei sei mesi precedenti (Art. 7 LC-B).
- **Corte costituzionale e CSM:** le nomine oggi affidate al Parlamento in seduta comune passano alla Camera, con maggioranze qualificate (Artt. 8 e 9 LC-B).
- **Senatori e personale:** disposizioni transitorie per i senatori in carica e per il trasferimento del personale e delle strutture (Artt. 11 e 12 LC-B).

Va detto con franchezza: l'abolizione del Senato è la parte più difficile da approvare, perché chiede ai senatori in carica di votare la fine del proprio ruolo. Per questo il percorso punta su una mobilitazione popolare ampia (Parte X).

## P A R T E X

## 10 Ancoraggi, percorso e costi

«Fattibilità vera» significa dire come si fa davvero: con quali appigli costituzionali, con quale percorso e con quali costi, senza nascondere le difficoltà.

### La mappa degli ancoraggi

| Articolo    | Funzione                      | Rapporto con la riforma                                                                                   |
|-------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art. 1 c.2  | Sovranità popolare            | Fondamento: l'APE ne attua la promessa tra un'elezione e l'altra.                                         |
| Art. 67     | Divieto di vincolo di mandato | Salvato: le direttive vincolano l'indirizzo del Governo, non il voto del singolo deputato (Art. 11 LC-A). |
| Artt. 70-82 | Funzione legislativa          | Resta alla Camera, unica dopo la LC-B. L'APE non legifera.                                                |
| Art. 71     | Iniziativa popolare           | 50.000 firme avviano le leggi costituzionali della riforma.                                               |
| Art. 75     | Limiti del referendum         | Modello dei limiti di materia del referendum propositivo.                                                 |
| Art. 94     | Fiducia                       | Monocamerale, con sfiducia costruttiva; le direttive operano come le risoluzioni di indirizzo.            |
| Art. 138    | Revisione costituzionale      | Iter di approvazione e referendum confermativo senza quorum.                                              |
| Art. 139    | Forma repubblicana            | Non toccata: il bicameralismo paritario non è tra i principi supremi (sent. 1146/1988).                   |
| Art. 81     | Equilibrio di bilancio        | Il costo dell'APE è coperto dall'abolizione del Senato; bilancio escluso dal referendum.                  |

### Il percorso: legge costituzionale di iniziativa popolare

Cinquantamila firme autenticate, ai sensi dell'art. 71, obbligano il Parlamento a ricevere il testo. Il testo percorre poi l'iter dell'art. 138: doppia deliberazione di ciascuna Camera a distanza di almeno tre mesi, maggioranza assoluta nella seconda votazione, e referendum confermativo senza quorum se manca la maggioranza dei due terzi. L'iniziativa popolare obbliga alla ricezione, non all'approvazione: per questo l'obiettivo dichiarato è raccogliere dieci volte la soglia, mezzo milione di firme. Il precedente tecnico esiste: il referendum propositivo è stato approvato in prima lettura dalla Camera il 21 febbraio 2019 (A.C. 726 e 1173, poi A.S. 1089).

### I costi, detti con onestà

| Voce                                | Importo annuo   |
|-------------------------------------|-----------------|
| Costo attuale del Senato            | 541 milioni     |
| Costo del sistema APE a regime      | 252 milioni     |
| Risparmio strutturale teorico       | 289 milioni     |
| Risparmio prudenziale netto (stima) | 250-260 milioni |

Al costo APE va associato un margine prudenziale del 15%: anche nell'ipotesi più sfavorevole, circa 290 milioni, il risparmio resta positivo. Il 78% della spesa riguarda il personale degli Uffici Popolari Territoriali, e la sperimentazione servirà a calibrarlo. Il dettaglio è nell'Allegato A.

## P A R T E X I

# 11 Cosa insegna il mondo, e il cronoprogramma

Il modello APE non nasce nel vuoto: dialoga con le esperienze di democrazia partecipativa già sperimentate altrove, prendendone i pregi ed evitandone gli errori.

| Esperienza                                  | Cosa insegna all'APE                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Irlanda - Citizens' Assembly (2016-2018)    | Un'assemblea di cittadini sorteggiati può affrontare temi divisivi e produrre proposte che il sistema recepisce, se preparata da un'istruttoria seria. |
| Belgio - Ostbelgien (dal 2019)              | Primo Consiglio dei cittadini permanente d'Europa: prova che la permanenza e il dovere di risposta funzionano.                                         |
| Francia - Convention Citoyenne (2019-2020)  | Lezione cautelativa: raccogliere la voce e poi disattenderla fa crollare la fiducia. Analisi nell'Allegato C.                                          |
| Svezia 1971, Nuova Zelanda 1951, Portogallo | Il Parlamento monocamerale governa democrazie stabili e ben classificate.                                                                              |
| Italia - giudici popolari                   | Il sorteggio per una funzione pubblica delicata è già nel nostro ordinamento e funziona.                                                               |

L'OCSE ha censito nel 2020 centinaia di processi deliberativi nel mondo e parla di una vera «ondata deliberativa». L'APE ne combina tre elementi: il collegamento stabile con la sede parlamentare, lo sbocco nel referendum e la forma dell'organo permanente.

## Cronoprogramma indicativo

| Fase                             | Tempi                      | Contenuto                                                                                                        |
|----------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fase 0 - Preparazione            | Avviata                    | Raccolta di 50.000 firme, Piazza Day, validazione giuridica, costruzione del consenso parlamentare.              |
| Fase 1 - Iter parlamentare       | 12-18 mesi                 | Doppia deliberazione ex art. 138, eventuale referendum confermativo, pubblicazione.                              |
| Fase 2 - Legge attuativa         | Mesi 1-12                  | Legge attuativa, selezione del personale UPT, piattaforma digitale, istituzione dell'OIGD, campagna informativa. |
| Fase 3 - Sorteggio               | Mesi 13-18                 | Registro dei sorteggiabili, sorteggio stratificato, certificazione OIGD, insediamento delle assemblee.           |
| Fase 4 - Soppressione del Senato | All'insediamento dell'APEN | Cessazione dei senatori, trasferimento del personale, elezioni della Camera a 400 deputati.                      |
| Fase 5 - Consolidamento          | Anni 3-6                   | Primo rinnovo, valutazione indipendente, eventuali correzioni.                                                   |

Prima dell'estensione nazionale si svolge la sperimentazione in Lombardia, Lazio e Sicilia (Parte VIII). E c'è un passo possibile già oggi, senza attendere alcuna riforma: l'art. 8 del Testo unico degli enti locali impone ai Comuni di promuovere organismi di partecipazione popolare, e un Comune può istituire con un proprio regolamento un'assemblea di cittadini sorteggiati.

**P A R T E      X I I****12 Le parole del progetto**

---

**APE - Assemblea Popolare Ecumenica.** Il sistema permanente di assemblee di cittadini sorteggiati, su tre livelli, che indirizza gli esecutivi. Non legifera e non sostituisce il Parlamento.

**APEN / APER / APEC.** Livelli nazionale, regionale e comunale. Interlocutori: il Governo, la Regione, il Comune.

**DIP / DIR / DIC.** Direttive di Indirizzo Politico, Regionale e Comunale: vincolanti per l'esecutivo del livello corrispondente, che deve attuarle o motivare la deroga.

**Deroga motivata.** Deliberazione a maggioranza assoluta con cui la Camera, o l'esecutivo, si discosta da una direttiva spiegandone le ragioni di prevalente interesse pubblico.

**Sorteggio stratificato.** Estrazione pubblica dalle liste elettorali per genere, età e territorio: almeno il 40% di donne e il 15% di under 35.

**UPT / URR / UNR.** Uffici Popolari Territoriali in ogni Comune; Uffici Regionali e Nazionale di Raccolta che aggregano le istanze.

**Mappa delle posizioni.** Elenco di tutte le tesi presenti nel dibattito su una questione, redatto da tre enti indipendenti estratti a sorte, prima di ogni istruttoria.

**OIGD.** Organo Indipendente di Garanzia Digitale: certifica i sorteggi, sorveglia la piattaforma, accerta le scadenze.

**Referendum propositivo.** Leva finale: chiesto dall'APEN con i due terzi o da 500.000 elettori, valido senza quorum, a maggioranza dei voti validi.

**Sfiducia costruttiva.** La Camera può sfiduciare il Governo solo indicando contestualmente il nuovo Presidente del Consiglio.

**LC-A / LC-B / LC-C.** Le tre leggi costituzionali: A istituisce l'APE, B abolisce il Senato, C istituisce il referendum propositivo. Entrano in vigore insieme.

## A L L E G A T O A

**I costi, voce per voce**

Le voci sono analitiche e verificabili: il totale è la somma aritmetica delle singole voci. Trattandosi della stima di un organo di nuova istituzione, al totale va associato un margine prudenziale del 15%.

| Voce                                 | Calcolo                                                        | Importo annuo        |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| APEN                                 | 436 componenti × 24.000 € di indennità                         | 10.464.000 €         |
| APER                                 | 421 componenti × 12.000 €                                      | 5.052.000 €          |
| APEC                                 | 6.541 assemblee × media 6,9 componenti × 21 € × 12 riunioni    | 11.443.000 €         |
| Uffici Popolari Territoriali         | 7.894 Comuni × 1 funzionario × 25.000 € lordi                  | 197.350.000 €        |
| Piattaforma digitale                 | Manutenzione a regime (sviluppo una tantum 30 milioni da PNRR) | 15.000.000 €         |
| OIGD                                 | 9 componenti e struttura snella                                | 3.000.000 €          |
| Segreteria tecnica APEN              | 80 funzionari × 60.000 € lordi medi                            | 4.800.000 €          |
| Comunicazione, streaming, formazione | Portale, streaming obbligatorio, formazione UPT                | 5.000.000 €          |
| <b>Totale sistema APE</b>            |                                                                | <b>252.110.000 €</b> |

**Il saldo**

| Operazione                                                              | Risultato                                 |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Costo del Parlamento oggi (Camera 943 + Senato 541)                     | 1.484 milioni l'anno                      |
| Costo dopo la riforma (Camera 943 + APE 252)                            | 1.195 milioni l'anno                      |
| Risparmio strutturale teorico                                           | 289 milioni l'anno                        |
| Stima prudenziale (costi residui di immobili e posizioni previdenziali) | 250-260 milioni l'anno                    |
| Oneri transitori una tantum                                             | 141 milioni, recuperati in circa sei mesi |
| Peso sulla spesa pubblica (1.157 miliardi, 2025)                        | 0,025%                                    |

Perché questi numeri sono diversi da quelli della v6.8. La v6.8 stimava circa 36,2 milioni per 9.830 sorteggiati, con circa 600 assemblee comunali aggregate. La v7.0 prevede un'assemblea in ogni Comune o unione di piccoli Comuni (46.266 sorteggiati) e soprattutto un Ufficio Popolare Territoriale con personale dedicato in ciascuno dei 7.894 Comuni: è questa voce, 197 milioni, a fare la differenza. Anche nell'ipotesi più sfavorevole sui costi degli uffici la riforma resta a saldo positivo, perché si finanzia con l'abolizione del Senato.

## A L L E G A T O B

**Obiezioni dure e risposte**

Le obiezioni più serie che un costituzionalista ostile o un dirigente politico scettico può muovere al progetto, con la risposta. Dove l'obiezione coglie un problema reale lo diciamo apertamente. L'analisi completa è nella Sezione VIII del volume.

**1 «Le direttive vincolanti violano il divieto di mandato imperativo (art. 67)»**

La dottrina maggioritaria e la Corte costituzionale (sentenze 14/1964, 49/1998, 129/2006) distinguono il vincolo sul singolo voto, vietato, dall'indirizzo politico generale, legittimo. Le direttive vincolano il Governo, non il deputato, e la Camera può sempre derogare motivatamente.

**2 «Le direttive sono una funzione para-legislativa (artt. 70-82)»**

Non sono fonti del diritto: non modificano l'ordinamento e non creano obblighi per i privati. Operano sul piano dell'indirizzo politico, che la dottrina distingue dalla funzione normativa. Diciamo anche che, per la sentenza 81/2012, gli atti di indirizzo con requisiti di legge sono sindacabili: per questo il controllo della Corte è previsto espressamente.

**3 «Abolire il Senato tocca la forma repubblicana (art. 139)»**

Il limite riguarda la forma repubblicana e i principi supremi; il bicameralismo paritario non è tra questi, secondo la conclusione largamente condivisa della dottrina.

**4 «Con una sola Camera la maggioranza può tutto»**

Il freno diventa continuo: una legge contraria alle direttive richiede la maggioranza assoluta e una motivazione pubblica; in mancanza decidono i cittadini. Restano la Corte costituzionale e il Presidente della Repubblica.

**5 «Leggi più rapide significa leggi peggiori»**

La lentezza attuale produce paralisi e abuso dei decreti-legge, non leggi migliori. La qualità dipende dall'istruttoria in Commissione e, con l'APE, dal quadro di priorità condiviso a monte.

**6 «Il sorteggio digitale non è sicuro»**

I rischi sono reali ma gestibili: algoritmi open-source e funzioni crittografiche di casualità verificabile, controllate dall'OIGD; sportello fisico obbligatorio per chi non usa il digitale.

**7 «Un organo sorteggiato può far cadere un Governo eletto?»**

È l'obiezione più seria. La mozione dell'APEN non fa cadere il Governo: apre una consultazione del Presidente della Repubblica, che dopo trenta giorni può, e non deve, sciogliere; la Camera può in alternativa rimettere la decisione agli elettori.

**8 «Come si verifica che un sorteggiato non sia iscritto a un partito?»**

Non con una banca dati degli iscritti, che sarebbe incostituzionale, ma con l'autocertificazione penalmente sanzionata, la verifica d'ufficio sui registri pubblici e la pubblicazione dell'elenco con quindici giorni per le segnalazioni.

## **9 «Chi decide quali informazioni riceve l'Assemblea?»**

Nessuno può escludere una posizione: mappa redatta da tre enti estratti a sorte, esperti sorteggiati, dossier distinti per posizione, comitato di garanzia interno (Parte VI).

## **10 «Il referendum propositivo è un plebiscito (sent. 16/1978)»**

La Corte distingue i quesiti con contenuto determinato e verificabile da quelli di mero indirizzo generico. La direttiva ha un contenuto tipizzato per legge: obiettivi, priorità, tempi, organi competenti, indicatori, risorse (Art. 9 LC-A).

## **11 «Gli italiani hanno appena bocciato il sorteggio»**

Il referendum del marzo 2026 riguardava soprattutto la separazione delle carriere dei magistrati; il sorteggio del CSM era un elemento di un pacchetto. Attribuire quel voto al sorteggio in sé non regge.

## **12 «Il sorteggio nega la politica» (N. Urbinati)**

La rappresentanza politica, con la sua responsabilità elettorale, resta alla Camera. È la distinzione di Bernard Manin tra rappresentatività, cioè essere un campione fedele del Paese, e rappresentanza, cioè decidere in suo nome.

## **13 «Esistono già le Assemblee dei Cittadini (Politici per caso, 2019)»**

Sono convocate su singoli temi. L'APE è permanente, su tre livelli, con direttive vincolanti e referendum propositivo. Che il sorteggio deliberativo sia già entrato nel dibattito italiano è una conferma, non un ostacolo.

## **Le criticità che riconosciamo**

Cinque questioni restano aperte e la legge attuativa dovrà risolverle con norme puntuali: la tutela del posto di lavoro dei sorteggiati; il tasso di rinuncia all'incarico; la formazione dei componenti; il peso degli Uffici Popolari Territoriali sul bilancio; il costo residuo dopo l'abolizione del Senato. La sperimentazione in tre Regioni serve proprio a misurarle.

## A L L E G A T O C

## La lezione francese

La Convention Citoyenne pour le Climat è l'esperimento più simile all'APE mai realizzato in una grande democrazia: cittadini sorteggiati che, informati da esperti, elaborano proposte pubbliche. È anche un esperimento fallito. Ignorarlo sarebbe disonesto, perché un avversario userebbe la Francia come prova che «il sorteggio non produce risultati».

### Cosa fu, e come finì

Nata dopo i «gilet gialli», la Convention riunì 150 cittadini estratti a sorte che per nove mesi (ottobre 2019 - giugno 2020) elaborarono 149 proposte per ridurre le emissioni. L'impegno presidenziale fu solenne: le proposte sarebbero state trasmesse «senza filtro». Il Presidente ne accolse 146. Ma quando la legge sul clima arrivò all'Assemblée nel 2021, analisi indipendenti rilevarono che solo una quindicina di misure era stata trascritta tale e quale: circa il 90% fu modificato, diluito o abbandonato. Il referendum promesso non si tenne mai.

### Perché l'APE non finirebbe così

| Perché è fallita la Convention                                | Come l'APE lo previene                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Il «senza filtro» era una promessa politica revocabile.       | Il valore delle direttive è scritto in Costituzione (Parte II), non affidato alla parola di chi governa.                         |
| Il governo poté diluire le proposte senza spiegazioni.        | Chi si discosta da una direttiva deve votare una deroga motivata a maggioranza assoluta, sindacabile dalla Corte costituzionale. |
| Nessuna verifica dell'attuazione.                             | L'OIGD verifica l'attuazione; l'APEN pubblica ogni sei mesi la relazione sull'azione del Governo.                                |
| I cittadini non avevano alcuna via d'uscita.                  | Il referendum propositivo senza quorum si attiva per condizioni oggettive, anche con 500.000 firme.                              |
| L'unico referendum dipendeva dall'assenso di un'altra camera. | Dopo la riforma c'è una sola Camera, e il referendum non dipende dal suo assenso.                                                |
| L'assemblea era usa e getta.                                  | L'APE è permanente, rinnovata per sorteggio ogni tre anni.                                                                       |
| 149 misure senza istruttoria strutturata.                     | Mappa delle posizioni, istruttoria in contraddittorio e tempi di legge per ogni istanza (Parte VI).                              |

La Convention non dimostra che il sorteggio non funziona: dimostra che il sorteggio senza obbligo di risposta e senza sbocco è teatro. L'APE aggiunge esattamente le cose che alla Francia mancavano.

## A L L E G A T O D

**Cosa cambia rispetto alla v6.8**

La v7.0 riallinea il progetto al volume «Morte della Democrazia Delegativa & Viva la Democrazia Partecipativa». Non è un aggiornamento di dettaglio: cambiano alcune scelte di fondo, che riepiloghiamo per trasparenza.

| Tema                    | v6.8 (luglio 2026)                                     | v7.0 (settembre 2026)                                                                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Effetti degli atti      | Solo procedurali: dovere di esame e relazione motivata | Direttive vincolanti per gli esecutivi; deroga motivata a maggioranza assoluta                                         |
| Rapporto con il Governo | Nessun effetto fiduciario                              | L'APEN può trasmettere al Presidente della Repubblica una mozione di sfiducia per violazione reiterata delle direttive |
| Senato                  | Abolizione su binario separato e indipendente          | Abolizione parte della riforma (LC-B); le tre leggi entrano in vigore insieme                                          |
| Livelli                 | Orizzontali, senza gerarchia                           | Coordinati; la direttiva del livello superiore prevale                                                                 |
| Composizione            | 9.830 sorteggiati (ipotesi illustrativa)               | 46.266 sorteggiati in 6.562 assemblee                                                                                  |
| APEN                    | Parità per territorio                                  | Seggi per superficie territoriale, massimo 25 per Regione                                                              |
| Costo annuo             | Circa 36,2 milioni, senza contabilizzare il Senato     | 252 milioni, coperti dall'abolizione del Senato (541 milioni)                                                          |
| Referendum propositivo  | Valido se i sì superano un quarto degli aventi diritto | Nessun quorum: decide la maggioranza dei voti validi                                                                   |
| Organo di garanzia      | Collegio di Garanzia di sola vigilanza                 | OIGD: 9 esperti nominati dal Presidente della Repubblica                                                               |
| Istruttoria             | Istruttoria informativa per le istanze tecniche        | Mappa delle posizioni e istruttoria in contraddittorio per ogni questione                                              |

**Cosa resta della v6.8**

Restano l'impianto del sorteggio stratificato, la trasparenza totale e l'accesso agli atti, l'attenzione al peso dei territori, i limiti di materia del referendum, l'indennità come condizione di accesso, la lezione francese, il confronto con le esperienze internazionali e il percorso della legge costituzionale di iniziativa popolare.

*Documento di lavoro per il direttivo e gli aderenti - Partecipazione Attiva, 2026. Dati e testi normativi: volume «Morte della Democrazia Delegativa & Viva la Democrazia Partecipativa», Sezioni I-XI.*